

1523648-95.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, razão pela qual encontra-se preso preventivamente pelos autos nº 1530806-07.2021.8.26.0228 (fls. 104/107).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 14 de janeiro de 2022. Em tempo, ante a notícia de sua prisão, foi retirada da pauta a audiência de verificação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1523648-95.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523648-95.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265520/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 20540738 - 24º D.P. PONTE RASA, 4624/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2265520 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ALMEIDA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

DIEGO ALMEIDA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 21h40, nesta capital de São Paulo, subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, coisa alheia móvel, consistente no veículo Ford Ka, placas GEK-0040, em prejuízo da vítima Eduardo Abambres Ferraz, conforme boletim de ocorrência de fls. 05/07.

Relata a inicial que conforme apurado, a vítima estacionou seu veículo Ford Ka próximo à Rua Itinguçu, nesta capital, e, quando retornou ao local, após aproximadamente 30 minutos, não mais o encontrou. Assim, a vítima, acionou a

Polícia Militar e comunicou o furto.

Narra a exordial que na mesma data, após irradiada a prática do delito, policiais militares no patrulhamento visualizaram o denunciado conduzindo o veículo subtraído pela Rua Noventa e Nove, realizando a abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, em revista veicular, foi constatado que o veículo estava ligado com uma chave mixa, razão pela qual os policiais conduziram o denunciado até a Delegacia.

Segundo a acusação, o acusado afirmou aos policiais que havia subtraído o veículo e que estava transportando-o ao bairro Cidade Tiradentes para o "corte", aduzindo que recebe R\$1.000,00 (mil reais) por veículo furtado.

Expõe a denúncia que na Delegacia, a vítima informou (fl. 09) que havia adquirido o veículo há aproximadamente seis meses, na agência de carros J7, mas ainda não havia realizado a transferência para seu nome, sendo certo que o veículo lhe foi entregue, em depósito, conforme auto de depósito de fl. 08.

Ao ser interrogado na fase policial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 15).

Por decisão exarada em 29 de setembro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e foi concedida a liberdade provisória ao acusado, subordinado à observância das medidas cautelares alternativas impostas (fls. 51/53).

Foi designada audiência virtual de proposta de acordo de não persecução penal para o dia 07 de fevereiro de 2022 (fls. 80/81).

Sobreveio aos autos notícia de que o réu havia sido preso em flagrante na data de 22 de dezembro de 2021 pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, razão pela qual encontra-se preso preventivamente pelos autos nº 1530806-07.2021.8.26.0228 (fls. 104/107).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 14 de janeiro de 2022. Em tempo, ante a notícia de sua prisão, foi retirada da pauta a audiência de verificação de proposta de acordo de não persecução penal anteriormente designada e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, o dia 27 de junho de 2022 (fls. 110/111).

O acusado foi citado e intimado junto ao CDP Vila Independência (fl. 113).

Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 117).

Aos 03 de fevereiro de 2022, o recebimento da denúncia oferecida foi mantido (fls. 119/120).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, uma testemunha policial militar e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, na remota hipótese de condenação, requer-se: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional aberto, diante da primariedade do acusado à época dos fatos e considerando a ausência de demais circunstâncias judiciais a ele desfavoráveis; b) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois se trata de imputação de delito que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e estão presentes todos os requisitos legais; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 04 e 13), Boletim de ocorrência

(fls. 05/07), Auto de depósito (fl. 08), Auto de exibição e apreensão (fl. 12), Relatório final de inquérito policial (fls. 33/34), Laudo pericial do veículo (fls. 91/96), Laudo pericial da chave mixa (fls. 97/100), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Eduardo Abambres Ferraz narrou os fatos com coesão, extraíndo-se de suas declarações que parou o veículo, foi em uma tabacaria, conversou com dois amigos e quando retornou o veículo não estava mais no local. Ligou para o seguro. Em vinte minutos, meia hora, já ligaram informando que o carro já estava no 24 DP. O carro estava trancado. A porta foi arrombada, o miolo de dentro não estava estourado, foi só o miolo de fora. O carro foi ligado com uma chave falsa. O policial falou que eles já estavam desmontando o veículo. O rapaz do bairro costurou o banco e não pegou nota fiscal.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Ian Simões Sampaio, policial militar, que expôs, em suma, que realizavam patrulhamento quando foram informados via Copom sobre veículo Ford K produto de furto. Visualizaram o veículo que era conduzido pelo réu. Havia uma chave mixa, uma chave falsa conectada ao veículo. O réu informou que recebia R\$ 1.000,00 por cada furto. O réu estava sozinho e o interior do veículo estava danificado, entenderam que tinham tentado localizar rastreador. Não consegue informar se foi o réu que danificou o veículo. Não sabe como o réu acessou o interior do veículo.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 26 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Está preso desde 21 de dezembro de 2021 por causa de um roubo. Morava com a mãe adotiva. A mãe andava muito doente, está com 75 anos de idade, desesperado, foi praticar o furto. Abriu a porta com a chave de fenda e a ignição foi com chave mixa.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito às declarações prestadas pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso III do Código Penal,

consistente no emprego de chave falsa, restou amplamente demonstrada, notadamente pelos laudos periciais acostados nos autos, realizados no veículo automotor e na chave mixa.

Com efeito, o Laudo Pericial nº 321.781/2021, realizado no veículo furtado, acostado nos autos às fls. 91/96, revelou que o automóvel apresentava “danos aparentes de aspecto recente caracterizados por: a) danificações do miolo da fechadura da porta dianteira esquerda (motorista), danos produzidos por chave de fenda ou instrumento de ação similar; b) bancos com rasgadura; c) danificações do painel fronteiro; d) ausência do pneu sobressalente (step)”

Ainda, do Laudo Pericial nº 326.784/2021, realizado na chave mixa utilizada, acostado as fls. 97/100, se extrai que o objeto periciado é “similar aquelas utilizadas para abertura e no acionamento de veículos automotivos” e que “pelas características apresentadas e no estado em que se encontra, dependendo da maior ou menor habilidade física do agente, pode prestar-se para destravar e acionar mecanismos de fechaduras e ignição de veículos automotivos”

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a consumação do delito de furto, nos exatos moldes do artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal. Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu é primário e não ostenta antecedentes desabonadores, conforme se infere da Certidão Criminal (fls. 37, 101) e da Folha de Antecedentes (fls. 38/40, 75/79, 102/103), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado DIEGO ALMEIDA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 10 (dez) dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu solto por este processo, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA